Este documento formaliza as salvaguardas jurídicas, técnicas e humanitárias adotadas pelo **CompareceJus (v2.0)** para assegurar estrita aderência à **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 — LGPD)**, à governança de Inteligência Artificial do Poder Judiciário (**Resolução CNJ nº 615/2025**) e à Política de Alternativas Penais (**Resolução CNJ nº 288/2019**).

1. Fundamentação Legal e Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

O CompareceJus trata dados biométricos faciais (classificados como dados pessoais sensíveis pelo art. 5º, II, da LGPD) e coordenadas pontuais de geolocalização:

Base Legal (LGPD Art. 11, II, 'a' e 'b'): *O tratamento é legitimado pelo cumprimento de obrigação legal e execução de competências jurisdicionais pelo Poder Público, especificamente a fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão impostas por Magistrados com esteio no* ***Art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (CPP)****, acordos de não persecução penal (****Art. 28-A do CPP****) e suspensão condicional do processo (****Art. 89 da Lei nº 9.099/1995****).*

Finalidade Específica e Não-Compartilhamento (LGPD Art. 23): Os dados são processados com o propósito único e vinculado de certificar o ato processual de apresentação periódica e comprovar a permanência do cidadão nos limites da comarca autorizada, sendo expressamente vedado seu uso para vigilância generalizada ou compartilhamento comercial.

Minimização na Verificação Pública (`verificar.html` ***):*** *A consulta pública via QR Code da certidão exibe apenas o nome mascarado (*`C E d S`***), CPF mascarado (***`•••.982.247-••`***), metadados da assinatura ICP-Brasil do servidor e protocolo de juntada MNI,** jamais expondo a fotografia ou o endereço residencial do réu**.*

2. Princípio da Minimização e Não-Rastreamento Contínuo

Uma das principais salvaguardas constitucionais do CompareceJus reside na diferenciação técnica e jurídica em relação à monitoração eletrônica contínua (tornozeleira eletrônica — art. 319, IX, do CPP):

Característica	*Tornozeleira Eletrônica (Art. 319, IX)*	*CompareceJus (Art. 319, I e IV)*
Grau de Invasividade	*Monitoramento 24 horas ininterrupto.*	*Coleta pontual nos 30 segundos do ato mensal.*
Vigilância de Rotina	*Rastreia itinerários, locais de repouso e trabalho.*	*Não armazena histórico de deslocamentos nem roda em background.*
Bateria e Conectividade	*Exige recarga diária e sinal contínuo.*	*Exige apenas acesso momentâneo à internet no dia escolhido.*
Estigmatização Social	*Dispositivo visível no corpo do cidadão.*	*Zero estigma corporal: **realizado no smartphone ou totem institucional.***

*> **[!NOTE]** > Desligamento Imediato de Sensores: O aplicativo encerra completamente a sessão de câmera e GPS no exato instante em que o recibo criptográfico é emitido. Nenhuma permissão de localização em segundo plano (*`ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`*) é solicitada pelo aplicativo.*

3. Governança Ética de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 615/2025)

Em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para sistemas de IA no Poder Judiciário:

*3.1 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*)*

*A verificação biométrica em matéria processual penal é categorizada como aplicação de **Alto Risco**. Por esse motivo:* A Inteligência Artificial atua **exclusivamente como motor pré-analítico de triagem e organização de fila**; ela **não possui poderes decisórios para revogar medidas cautelares, certificar revelia, aplicar sanções ou decretar prisão preventiva**. *Toda certidão judicial só adquire validade processual e fé pública após o ato volitivo do servidor judiciário de **"Homologar e Assinar Digitalmente"** via certificado qualificado **ICP-Brasil (PJeOffice)**, em cumprimento ao art. 1º, § 2º, III, da Lei nº 11.419/2006.*

3.2 Explicabilidade Algorítmica e Mitigação de Viés

Auditoria Caixa-Branca (23 Sinais Explicáveis): O sistema não utiliza escores opacos. Cada alerta aponta a regra exata acionada (`LONGE_DO_ENDERECO` , `BIOMETRIA_INCONCLUSIVA` , `MOCK_LOCATION_ATIVO`), o peso atribuído e a fundamentação em linguagem simples para o servidor e para a Defesa. ***Limiares Conservadores pró-Cidadão:*** *Em situações onde iluminação precária, câmeras de baixo custo ou características fenotípicas gerem incerteza matemática (distância euclidiana entre `0.45` e `0.55`), o sistema **não rejeita o comparecimento**: classifica-o como **AMARELO (Inconclusivo)** e encaminha para conferência visual humana do escrevente.*

---

4. Diretrizes de Acessibilidade e Não-Exclusão Digital (Resolução CNJ nº 288/2019)

*A transformação digital do Poder Judiciário não pode converter a pobreza ou a vulnerabilidade social em causa de encarceramento cautelar. O CompareceJus incorpora em seu código (`POST /api/servidor/comparecimento-assistido` e modal dedicado na `tela4_painel_servidor.html`) um **Protocolo Institucional de Contingência para Hipossuficiência e Exclusão Digital**:*

4.1 Garantias Fundamentais de Não-Discriminação

***Gratuidade e Facultatividade Material:** O uso do aplicativo em celular próprio é uma faculdade desoneradora. A ausência de smartphone, de pacote de dados móveis ou de energia elétrica jamais configura descumprimento de medida cautelar.*

***Protocolo de Tolerância Técnica:** Tentativas frustradas por falha de conectividade ou limitação de hardware da câmera do réu são registradas automaticamente na trilha de auditoria e asseguram prazo de tolerância de **5 (cinco) dias úteis** para regularização sem prejuízo processual.*

4.2 Canais Físicos Alternativos de Comparecimento Assistido

*Para os cidadãos em situação de hipossuficiência, população em situação de rua, idosos ou pessoas com deficiência (PcD), o sistema disponibiliza o fluxo **"Registrar Comparecimento Assistido / Presencial no Fórum"** através de quatro canais presenciais dignos e sem filas de papel:* **Canal 1 — Balcão da Secretaria Judicial:** O servidor localiza o réu em tela, confere seu documento físico ou a Foto-Mestra capturada na custódia e emite a certidão eletrônica assinada via ICP-Brasil com juntada automática no PJe/e-SAJ/eproc via MNI v2.2.2. ***Canal 2 — Totem de Autoatendimento no Fórum:** Equipamento instalado na recepção do Fórum com câmera e rede interna do Tribunal, operado com auxílio de servidor ou estagiário.* **Canal 3 — Posto de Atendimento da Defensoria Pública:** Registro realizado com assistência direta da Defensoria Pública no próprio complexo judiciário.

- **Canal 4 — Central de Alternativas Penais (CAP / CIAP):** Registro unificado no momento do atendimento multidisciplinar da equipe técnica.

Dessa forma, o CompareceJus extingue o arcaico livro de papel para 100% dos processos da vara, ao mesmo tempo em que protege integralmente os cidadãos digitalmente excluídos.